

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809320-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARUBIA SOARES DA SILVA SOUZA

AGRAVADAS: MARIA LEIDIANE COSTANTINO PEREIRA DA CONCEICAO e ORLANDO DA CONCEICAO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por MARUBIA SOARES DA SILVA contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em ação possessória (processo nº 0817572-09.2024.8.14.0040), sob fundamento de pagamento parcial do preço ajustado e risco de irreversibilidade da medida.

2. A agravante alegou ter adquirido o imóvel dos agravados mediante contrato de compra e venda, com entrega das chaves e posse exercida por uma semana. Sustentou esbulho possessório ocorrido entre os dias 20 e 22 de janeiro de 2024, quando os agravados teriam invadido o imóvel na sua ausência, trocando a fechadura e recusando-se a desocupá-lo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar possessória e se é cabível, em sede recursal, a tutela antecipada para determinar a reintegração de posse com base na demonstração de posse anterior, esbulho recente e efetiva perda da posse.

III. Razões de decidir

4. A agravante apresentou contrato de compra e venda assinado pelas partes, comprovantes de pagamento no valor de R\$ 12.700,00 e boletim de ocorrência relatando o esbulho, o que, somado à posse exercida por uma semana após a tradição das chaves, configura posse legítima nos termos do art. 1.196 do CC.

5. O esbulho restou demonstrado pela invasão do imóvel pelos agravados durante a ausência da autora, dentro do prazo legal de "ano e dia", caracterizando-se a turbacção nova.

6. O pagamento parcial não afasta a configuração da posse nem legitima a autotutela, sendo irrelevante para análise da liminar possessória.

7. A reversibilidade da medida foi considerada viável, uma vez que o imóvel pode ser restituído aos agravados ao final da lide, afastando o óbice do art. 300, §3º, do CPC.

8. Configurada a probabilidade do direito e o risco de dano, cabível a concessão de tutela antecipada recursal com base no art. 995, parágrafo único, do CPC, a fim de evitar o prolongamento do esbulho.

IV. Dispositivo e tese

9. *provido. Concedida a tutela antecipada recursal para intimar os*

agravados a desocuparem o imóvel ou devolverem o valor recebido. Em caso de descumprimento, autorizada a imediata expedição de mandado de reintegração de posse em favor da agravante.

10. *Tese de julgamento:*

“1. É cabível a concessão de tutela antecipada recursal em agravo de instrumento quando demonstrada a posse legítima, a ocorrência de esbulho recente e o risco de dano irreparável, ainda que o pagamento do bem não tenha sido integral.

2. A autotutela possessória é vedada, sendo legítima a reintegração liminar nos termos do art. 561 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, §3º; 561; 995, parágrafo único.

CC, arts. 1.196 e 1.210, §2º.

Trata-se de **AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL** interposto por **MARUBIA SOARES DA SILVA** contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da **AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR** n. 0817572-09.2024.8.14.0040, **que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado em ação possessória, a fim de viabilizar sua reintegração imediata no imóvel alegadamente esbulhado pelos agravados.**

Alega a parte agravante que:

- Adquiriu, em janeiro de 2024, o imóvel situado na Rodovia PA 160, Bloco 4, apartamento nº 08, Residencial Alto Bonito, Parauapebas/PA, mediante negócio firmado com os agravados, no valor de R\$ 14.000,00, após anúncio visualizado no Facebook;
- O negócio foi intermediado por Fábio, irmão da agravada Maria Leidiane, e culminou na entrega das chaves e documentações do imóvel;
- A agravante mudou-se para o imóvel no dia 20/01/2024, mas permaneceu ali apenas por uma semana, sendo surpreendida pelos agravados, que, em sua ausência, invadiram o apartamento, trocaram a fechadura e passaram a se recusar a sair;
- Os agravados alegam que o negócio foi fraudulento e que haveria saldo pendente de R\$ 3.000,00;
- Foram juntados aos autos contrato de compra e venda assinado pelos agravados, comprovantes de pagamento que totalizam R\$ 12.700,00 e boletim de ocorrência narrando os fatos.

Argumenta que:

- Estão presentes todos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para a concessão da liminar de reintegração de posse: posse anterior, esbulho, data precisa da perda da posse e perda efetiva da posse;
- A posse ficou caracterizada pela tradição das chaves, pela ocupação do imóvel por uma semana e pelo contrato assinado pelos próprios agravados;
- O esbulho foi novo, pois ocorreu entre 20 e 22 de janeiro de 2024, estando dentro do prazo

de “ano e dia” legal;

- A eventual inadimplência parcial não descaracteriza a posse nem justifica o esbulho, sendo matéria meritória e não de urgência liminar;
- A irreversibilidade alegada pelo juízo a quo é infundada, pois o imóvel pode ser restituído aos agravados, se for o caso, ao fim do processo.

Sustenta ainda que:

- A decisão agravada ofendeu os princípios da proteção possessória e da vedação à autotutela, ao indeferir o pedido liminar mesmo diante da comprovação do esbulho;
- O ordenamento jurídico (arts. 560 a 566 do CPC e art. 1.210 do CC) assegura ao possuidor o direito de ser reintegrado quando comprovado o esbulho;
- O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar sob fundamentos frágeis, como a insuficiência dos comprovantes e suposta irreversibilidade da medida;
- O pagamento parcial não anula a tradição da posse, já efetivada;
- Não há risco irreversível à parte contrária, pois a medida poderá ser revertida.

Por fim, requer que:

- Seja concedida a tutela antecipada recursal, com expedição de mandado de reintegração de posse, se necessário com força policial;
- Seja reconhecido o direito à justiça gratuita, com isenção do preparo recursal, tendo em vista a assistência pela Defensoria Pública;
- Seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões;
- Seja dado provimento ao recurso, com reforma da decisão interlocutória e concessão da liminar de reintegração de posse em favor da agravante, confirmando-se a tutela recursal ao final.

É o relatório.

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR movido por MARUBIA SOARES DA SILVA em face MARIA LEIDIANE CONSTANTINO PEREIRA e outro, partes já qualificadas nos autos do processo em epígrafe.

Em síntese, narra a parte autora que adquiriu, através de um anúncio de venda no facebook, um apartamento situado na Rodovia PA 160, Bloco 4, apto nº 08, Residencial Alto Bonito, Parauapebas/PA, pelo valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), conforme contrato juntado aos autos.

Que a venda foi feita pelo Sr. Fábio, irmão da requerida, em 08/01/2024, o qual repassou todas as informações do imóvel e da negociação para a autora, tendo a autora ido conhecer o imóvel, sendo que fechou negócio e já recebeu as chaves, tendo recebido as documentações e realizado o pagamento acordado.

Alega que em 20/01/2024, mudou-se para o apartamento, vindo a residir por apenas uma semana, pois os Requeridos MARIA e ORLANDO invadiram o imóvel quando a Autora não estava, trocaram a fechadura e se recusam a sair, alegando que faltou o pagamento de R\$ 3.000,00 (três mil reais) pelo senhor Fábio e que a venda se tratava de um golpe.

Requer tutela provisória para que seja deferido a reintegração de posse, com força policial, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00, em caso de descumprimento da medida ou de novo esbulho ou turbação.

É O RELATÓRIO.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Quanto ao pleito liminar, o instituto da tutela provisória hoje está tratada no novo CPC nos artigos 294 e seguintes, que podem ser de urgência, cautelar ou antecipada e a tutela de evidência.

O artigo 300 da legislação instrumental citada e seus parágrafos elencam alguns requisitos necessários à concessão da tutela pretendida no pedido inicial, como elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

À vista dos autos, em exame perfunctório a título de cognição sumária, própria desta fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos essenciais para concessão da tutela provisória, eis que a autora não comprova o pagamento do valor contratual, juntando comprovantes de pagamento no valor total de R\$ 12.700,00, enquanto no contrato fala em pagamento à vista no valor de R\$ 14.000,00, bem como os comprovantes encontram-se em nome de pessoas diversas dos requeridos/vendedores, não havendo comprovação da quitação total no valor.

Ademais, o § 3º do art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É exatamente o caso em apreço, pois a entrega do imóvel de forma liminar causará danos de difícil reparação à requerida, se for julgada improcedente a ação.

Portanto, conceder uma medida inaudita altera parte com tamanhas consequências e com base apenas nas razões da autora, seria fragilizar em demasia os preceitos constitucionais do devido processo legal, como o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CRFB).

ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela provisória, ex vi do art. 300, caput e §3º, do Código de Processo Civil.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de mediação (CPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM).

CITE-SE a Requerida por carta com aviso de recebimento/mandado para

apresentação de defesa, no prazo de 15 dias, sob pena de ser decretada a sua revelia e confissão, nos termos do artigo 344, do NCPC, cujo termo inicial contar-se-á na forma do artigo 231, do NCPC.

Considerando que a presente unidade judicial foi incluída como juízo 100% digital, faço a inclusão dos presentes autos no procedimento do Juízo 100% Digital.

Caso as partes manifestem pela concordância com o procedimento do Juízo 100% Digital, devem fornecer seu endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, bem como de seu advogado, ficando advertido ainda de que o silêncio será considerado como concordância.

Com a contestação intime-se a parte autora para apresentar réplica.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO-INTIMAÇÃO.

-
-

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

***Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial
(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)***

Cuida-se de agravo de instrumento interposto com fulcro no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, visando à reforma da decisão que indeferiu a tutela liminar de reintegração de posse em sede de ação possessória ajuizada pela ora agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação do pagamento integral do preço ajustado e risco de irreversibilidade da medida.

A insurgência recursal merece acolhida.

Consoante o art. 561 do CPC, para a concessão de liminar em ação possessória, exige-se a demonstração da posse anterior, da ocorrência do esbulho, da data da perda da posse e da sua efetiva perda. Tais requisitos encontram-se presentes no caso em exame.

O contrato de compra e venda juntado aos autos principais, identificado sob o Id. 130069752, às fls. 3/5, revela de modo claro o negócio jurídico celebrado entre as partes, com estipulação expressa de imissão imediata da autora na posse do bem, a qual se efetivou no dia 20 de janeiro de 2024, com a entrega das chaves e ingresso da agravante no imóvel.

A posse restou legitimamente constituída, nos termos do art. 1.196 do Código Civil. O pagamento realizado, embora parcial, alcança a quantia substancial de R\$ 12.700,00, não podendo ser desconsiderado para fins de análise da posse. Em sede liminar, a exigência de quitação total é exasperada e compromete a proteção possessória prevista em lei.

O esbulho, por sua vez, está caracterizado pela conduta dos agravados, que, entre os dias 20 e 22 de janeiro de 2024, em momento de ausência da agravante, adentraram o imóvel, trocaram as fechaduras e passaram a se recusar a restituí-lo, praticando autotutela vedada pelo ordenamento jurídico, conforme art. 1.210, §2º, do Código Civil.

A decisão agravada, ao indeferir a liminar, baseou-se na suposta insuficiência dos comprovantes de pagamento e no risco de irreversibilidade da medida. Contudo, a entrega das chaves, a ocupação física do imóvel e os documentos juntados são suficientes, nesta fase sumária, para comprovar a posse e o esbulho.

Quanto à irreversibilidade, trata-se de argumento que, por si só, não é obstáculo à concessão da tutela, notadamente quando a medida é passível de reversão física e jurídica, não havendo dano irreparável para os agravados, que, em caso de êxito na demanda, poderão ser reintegrados ou compensados.

O parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória nos recursos, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano, ambos presentes na hipótese. A ausência de provimento imediato implica risco à proteção possessória e perpetua a situação de esbulho.

Portanto, revelando-se ilegítima a retomada do bem pelos agravados sem ordem judicial ou devolução das quantias pagas, configurado está o enriquecimento sem causa, vedado pelo sistema jurídico.

Assim, impõe-se a concessão da tutela recursal, com expedição de mandado de reintegração de posse em favor da agravante, nos termos do art. 561 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 561 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, c/c o art. 1.196 do Código Civil, **CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL para determinar a intimação dos réus/agravados para desocupar o bem voluntariamente, no prazo de 30 dias, OU depositar em Juízo o valor integralmente recebido.**

Decorrido o prazo acima, sem a desocupação do bem ou devolução dos valores, **o Juízo a quo deverá determinar a imediata expedição de mandado de reintegração de posse de MARUBIA SOARES DA SILVA** no imóvel situado na Rodovia PA 160, Bloco 4, apartamento nº 08, Residencial Alto Bonito, Parauapebas/PA, se necessário com reforço policial e ordem de arrombamento, observadas as cautelas legais.

Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpra-se com urgência.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora